

עין משפט
נר מצוה

כו:

עַד דַּאמְרִי לִיָּהּ הָא דַּאמְר רב יהודה מִיצַר שֶׁחֻזְקוּ בּו'.^א מִימָה מֵאִי מִיֵּיתִי מַרְצֵי יְהוּדָה דְּרָצִים שְׁאִי^ב דְּלִי לֹא הִכִּי קִשְׁיָא מִתְנִי' דַּקְתִּנִּי קוֹצֵךְ וְיוֹרֵד וּפִירֵשׁ ר"ח וְרִצִּי"ס דְּרָצִים הַחֻזְקוּ בְּמַנְרִיָּה דְּרַצ הוֹנָה וּבִרְשֻׁמוֹ דְּלִי לֹא הִכִּי אִין חֻזְקָתוֹ מוֹעֵלָת כְּדַמְשַׁמַּע בְּהַמְנִית (ב"ק

דף כח. וסס) וְאִתָּא רַב הוֹנָה וְקָא חִפְר בִּרְשֻׁמוֹ דְּרָצִים^ג וְקָנָן שְׂרָשִׁים דְּרַצ פִּפְא וּמִשּׁוּם הִכִּי פִרְיָן מַדְרַצ יְהוּדָה דְּכִין שֶׁחֻזְקוּ צו רָצִים אִינוֹ שְׂרָאִי לַחֲפוּר וְהָא דַּקְאֲמַר אֲמַאי לֹא אֲמַרִי לִיָּהּ כֹּאן בְּתוֹךְ שֶׁשׁ עֲשֶׂרָה אֲמָה וכו'

ה"פ כְּלוּמַר כִּי קִאֲמַר רַב יְהוּדָה מִזַּר שֶׁחֻזְקוּ צו רָצִים אֲסוּר לְקַלְקְלוֹ ה"מ מוֹךְ ט"ו אֲמָה אֲזַל חוּץ לְט"ו אֲמָה מוֹתֵר לְקַלְקְלוֹ כִּין שְׁמִיתָ ט"ו אֲמָה כְּדִין רְשׁוֹת הַרָצִים^ד וְצִסּוּף חֻזְקַת הַבְּתִיּוֹת (לְקַמַן דף ס:). דַּלְסַר רַבִּי יוֹסְחָן לֹאדַס שְׂכַנַם מוֹךְ שְׁלוֹ לַהֲחִזִּיר כְּתִלִים בְּמִקְוֵמָן^ה אַע"ג דְּלֹאִיכָא רִוּוּחָא כְּדַמְשַׁמַּע"י הַסַּס אֲלִיצָא דְר"ל הַכָּא אִיכָא רִוּוּחָא^ו רִוּוּחָא דַּקְאֲמַר הַסַּס (ו) שְׁאִינוֹ סוּתַס כֹּל רְשׁוֹת הַרָצִים אֲזַל לִיכָא רִוּוּחָא ט"ו אֲמָה אֲזַל אִי אִיכָא רִוּוּחָא ט"ו אֲמָה מוֹדָה רַבִּי יוֹסְחָן דְּמוֹתֵר לְקַלְקְלוֹ וּמִחוּזִר כְּתִלִים לְמַקְוֵמָן כַּדְאֲמַר הַכָּא אִילָן אֲדוּלִי דְשֶׁל הַדְיוֹת הוּא מִשְׁיָהּ מַה שְּׁקוֹצֵצִין מִן הַשְּׂרָשִׁים יתֵן לִבְעַל הָאִילָן: וְשֶׁל הַקִּדָּשׁ. אִילָן הַקִּדָּשׁ: לְעוֹלָם בְּתַר אִילָן אֲדוּלִי שְׂרָשִׁים. וְאִמָּאִין אִין מוֹעֲלִין בְּסִיפָא מְשׁוּם דְּאִתּוֹן הַשְּׂרָשִׁים שֶׁל הַקִּדָּשׁ שְׂבָאִין בְּשִׁדְּהָ הַדְיוֹת בְּגִידוּלִין שֶׁל הַקִּדָּשׁ הַבָּאִין לְשִׁדְּהָ הַדְיוֹת לֵאחֹר שֶׁהוֹקֵדֵשׁ עֶסְקִינָן וּמִשְׁיָהּ אִין מוֹעֲלִין דִּסְבַּר אִין מוֹעֲלִין בְּגִידוּלִין (ג)

דַּאמְר אֲבוּתִי הַקִּדָּשִׁי קְרוּצִין וְאִינוֹ תַנִּיר מְגוּזוֹת: וְרַבִּינָא אֲמַר: לְעוֹלָם בְּתַר אִילָן אֲדוּלִין וּמִשְׁיָהּ לֹא מוֹעֲלִין וְדַקָּא קִשְׁיָא לֶךְ בְּסִיפָא אִמָּאִי לֹא אֲדוּלִין בְּתַר אִילָן וּמוֹעֲלִין הָא לֹא קִשְׁיָא דְרִישָׁא מְשׁוּם הִכִּי אִין מוֹעֲלִין דְּנִטּוֹעַ הוּא פִּכּוּחַת טט"ו אַמָּה סְמוּךְ לְמִיצַר אַצִּי"ג דְּרֹאִיכָא לְמִימַר קְרוּצִין הוּא מְשֶׁל הַקִּדָּשׁ לֹא מוֹעֲלִין דְּחֻזְקָא מְשֶׁל הַקִּדָּשׁ לֹא מוֹעֲלִין מְשׁוּם דְּלִיכָא לְמִימַר דְּמִשְׁוִי הַקִּדָּשׁ הַדְּהוּאִיל שְׁהוּא רְחוּק כֹּל כֶּךָ מִי שְׁקוֹצֵץ אוֹתוֹ שְׂרָשִׁי שֶׁחַן לִסּוּךְ ט"ו אַמָּה אִין מְכַחֲשִׁי כְּלוּס בְּאִילָן מִשְׁיָהּ אִין מוֹעֲלִין. וּמִתְנִי' דַּקְתִּנִּי הַעֲצִים שֶׁל מִי אִם בְּתוֹךְ ט"ו אַמָּה חוֹפֵר קוֹצֵץ הֵן שֶׁל בְּעַל הָאִילָן וְאִם חוּץ לְט"ו אַמָּה חוֹפֵר וְקוֹצֵץ הֵן שֶׁל בְּעַל הַקִּדָּשׁ: אֲמַר עוֹלָא אִילָן הַסְמוּךְ לְמִצַּר שֶׁל שְׂדֵה חֲבִירוֹ בְּתוֹךְ לט"ו אַמָּה. שְׂרָשִׁי יוֹנְקִין מִשְׁדֵּה חֲבִירוֹ וְאִין מְבִיאִי מְפִירוּתֵיהּ יְכִיכּוּרִין דָּאִין יִכּוֹל לְקַרּוֹת אוֹת וְרֹאשִׁית וּפְרִי הָאֲדָמָה אֲשֶׁר נִתְּחָה לִפִּי שְׂיוֹנָן מִשְׁדֵּה אַחֲרֵיהֶם: מִנָּה לִיָּהּ לְעוֹלָא דְּהָאִילָן יוֹנֵק מְכִיל צִדְדֵי עַד שֶׁשׁ עֲשֶׂרָה אַמָּה אִילִימָא מִדְּתַתֵּן בְּמִסִּי שְׂבִיעִית עֶשֶׂר נְטִיעוֹת הַמִּפְּזוּרִין בְּתוֹךְ בֵּית אֵמָה לִפִּי שְׁהִנְטִיעוֹת הֵן בְּחוּרֹת צִרְךָ לְהֻקֵּן עֶרֶב שְׂשִׁית הַנִּכְנַסֹּת לִשְׂבִיעִית כִּדִּי שְׁלֹא יִתְקַלְקְלוּ לִפִּי שְׁאִין חוֹרְשִׁין

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

פסוק מן התנ"ך

לא יחפור פרק שני בבא בתרא

שֶׁחֻזְקוּ צו רָצִים. לְעִשּׂוּמוֹ לֹהֵן דְּרַךְ אֲסוּר לְקַלְקְלוֹ אַע"פ שְׁהוּא שֶׁל יַחֲד. וְאִנּוּהָ נִמְי הָא אֲחוּזִיקִי לִיָּה: **לְבַסַּר דְּנַפְק.** רַב פִּפְא: **אֲמַר.** רַב הוֹנָה אֲמַאי לֹא אֲמַרִי לִיָּה: **בְּחוּךְ שֶׁשׁ עֲשֶׂרָה אֲמָה.** לֹאִילָן הוּא חֻזְקָה דְּלִילָן אֲזַל חוּץ לְשֶׁשׁ עֲשֶׂרָה אֲמָה אִין חֻזְקָתוֹ חֻזְקָה שְׁאַע"פ שְׂשִׁרְשִׁי מִתְפַּשְׁטִין

כ"ה אֲמָה אִיןִן יוֹנְקִין אֲלֹא בְּחוּךְ ט"ו אֲמָה סְמוּךְ לֹאִילָן וְכַדְאֲמַרִּין לְקַמַן וְאִנּוּהָ (ה) הוּא חוּץ לְט"ו אֲמָה קִיִּיצָנָה:

ו' הַדִּיִּצְנָא. דְּמִן הַדִּיִּצ: **לֹא נִהְיִין.** מִדְּרַצְנָן: **וְלֹא מוֹעֲלִין.** אִסַּס נִהְיָה

לֹא מַעַל אֲלֵמָא לֹא קַדְשִׁי: **מִיּוֹדִי אִיזִינָא.** מִסְקַנָּה דְּקוּשִׁיא הוּא. כְּלוּמַר מְכוּלָּה לֹאֹו אִירִיא הִיא לֹא לְמַשְׁמַע מִינָּה

בְּתַר קִרְקַע דְּטַעמָנָא מְשׁוּם דְּהֵקֵן שְׂרָשִׁים גִּידוּלִים הַבָּאִים לֵאחֹר שֶׁהוֹקֵדֵשׁ אִילָן הוּא וְאִיכָא לְמִד' בְּמַס' מַעֲלִיָּה [יג].

אִין מוֹעֲלִין בְּגִידוּלִין אֲפִי' שְׂרָשִׁי הַקִּדָּשׁ בְּשִׁדְּהָ הַקִּדָּשׁ: לֹא נִהְיִין אִיצְטְרִיכָא לִיָּה: **רַבִּינָא אֲמַר ל"ק.** רִישָׁא דַּקְתִּנִּי

בְּתַר אִילָן אֲזוּלִין הִיִּינוּ בְּחוּךְ ט"ו אֲמָה וְסִיפָא דַּקְתִּי שֶׁל הַקִּדָּשׁ בָּאִין בְּחוּךְ שֶׁל הַדְיוֹת לֹא מוֹעֲלִין הִיִּינוּ

חוּץ לְט"ו: **גוּלָן הוּא.** שְׂיוֹנָק מַשְׁדֵּה חֲבִירוֹ: **וְאִין מְבִיאִין מַמְנו צְבוּרִים.** אִין צִרְךָ לְהַבִּיא מַמְנו צְבוּרִים דְּזַעֲיִין

אֲשֶׁר תַּצִּיא מִמָּלְרָךְ (דְּבָרִים כו:). **עֶשֶׂר נְטִיעוֹת מִפְּזוּרוֹת צְבִיַס סָאָה.** לֹאֲרַכוּ וְלַחֲצוֹ כוּלָן בְּשׁוֹה יוֹנְקוֹת מְכִיל בֵּית

סָאָה וְכוּלָּם" צִרְךָ לֵהַס מוֹמַתֵר לְחוּרְשׁוֹ עֶרֶב שְׂצִיעִית עַד רֹאשׁ הַשָּׁנָה שֶׁהִלָּכָה לְמַשֶּׁה מַסִּינִי הוּא. וְצִית סָאָה חֲמִשִּׁים

אֲמָה עַל חֲמִשִּׁים אֲמָה שְׁחַלֵּר הַמַּשְׁכֵּן קִרְיֹו צִית סָאָתִים הוּאֹו מִנָּה עַל חֲמִשִּׁים: **רַמָּה הוּי לַהֹו.** בֵּית סָאָה יִי

עֲבַדַּת (ט) לַהֹו רְעוּעָה שֶׁל אֲמָה רֹוחַב: **תְּרִי אֲלַפִּיס וְחַמֶּשׁ מָאָה גְרַמִּידי.** שְׁהִרִי יֶשׁ כֹּאן ג' רְעוּעוֹת שֶׁל חֲמִשִּׁים

אֲמָה וְעוֹלוֹת לֹאֲלַפִּיס וְחַמֶּשׁ מֵאוֹת אֲמָה חֲלוּק אוֹתוֹן לְעֶשֶׂר אִילָנוֹת תַּמְנָא לִירֹוץ קִרְקַע יִינְקַת כֹּל אִילָן וְאִילָן בֵּין הֶכַל מֵאֲתָן וְחַמְשִׁין אֲמָה אוֹרֵךְ בְּאֲמָה רֹוחַב: **הָא לֹא הוּי כְּדַעוּלָא.** דְּשִׁיעוּר עוֹלָא נִפִּישׁ

דְּאֲמַר דְּלִילָן יוֹנֵק שֶׁשׁ עֲשֶׂרָה (ו) לְכֹל זָד הִרִי לִ"ב עַל לִ"ב עֲשֶׂה מִהָן רְעוּעָה אַחַת שֶׁל אֲמָה רֹוחַב כֹּאֲשֶׁר עֲשִׂית מְצִית סָאָה תַּמְנָאָנָה שֶׁל אֲלָף

וּכ"ד אֲמָה שְׁהִרִי יֶשׁ כֹּאן שְׁלָשִׁים וּשְׁתֵּים רְעוּעוֹת כֹּל אַחַת וְאִחַת לִ"ב אֲמָה: **וְאִלָּא מִדְּתַתֵּן שְׁלָשֶׁה אִילָנוֹס.** גְּדוּלִים שְׂיוֹנְקִים יוֹתֵר מִן הַנְּטִיעוֹת

וּמִפְּזוּרִין בְּצִית סָאָה לֹאֲרַכוּ וְלַחֲצוֹ בְּשׁוֹה אַע"פ (ט) שְׁאִינוֹ שֶׁל אֲדַס אַחַד אֲלֹא שֶׁל שְׁלָשֶׁה צְנִי אֲדַס מִנְטְרַפִּין לְהִיֹּות שְׂדֵה אִילָן וְלַחֲרוֹשׁ כֹּל בֵּית

סָאָה בְּצִבְלִין עֶרֶב שְׂצִיעִית עַד עֶזְרַת כְּדִין שְׂדֵה אִילָן וְאִס לֹאֹו אִין חוּרְשִׁין אֲלֹא כֹל אַחַד כְּדִי זָרְכוּ דְּהִיִּינוּ תַּחֲמִיו וְחוּזָה לוֹ כְּמַלְא אֹורָה וְסָלוּ וְהַשְׁאֵר הוּי שְׂדֵה הַלָּבָן וְאִין חוּרְשִׁין אוֹתוֹ אֲלֹא עַד הַפֶּסַח:

צִית

אֲמָה וְעוֹלוֹת לֹאֲלַפִּיס וְחַמֶּשׁ מֵאוֹת אֲמָה חֲלוּק אוֹתוֹן לְעֶשֶׂר אִילָנוֹת תַּמְנָא לִירֹוץ קִרְקַע יִינְקַת כֹּל אִילָן וְאִילָן בֵּין הֶכַל מֵאֲתָן וְחַמְשִׁין אֲמָה אוֹרֵךְ בְּאֲמָה רֹוחַב: **הָא לֹא הוּי כְּדַעוּלָא.** דְּשִׁיעוּר עוֹלָא נִפִּישׁ דְּאֲמַר דְּלִילָן יוֹנֵק שֶׁשׁ עֲשֶׂרָה (ו) לְכֹל זָד הִרִי לִ"ב עַל לִ"ב עֲשֶׂה מִהָן רְעוּעָה אַחַת שֶׁל אֲמָה רֹוחַב כֹּאֲשֶׁר עֲשִׂית מְצִית סָאָה תַּמְנָאָנָה שֶׁל אֲלָף וּכ"ד אֲמָה שְׁהִרִי יֶשׁ כֹּאן שְׁלָשִׁים וּשְׁתֵּים רְעוּעוֹת כֹּל אַחַת וְאִחַת לִ"ב אֲמָה: **וְאִלָּא מִדְּתַתֵּן שְׁלָשֶׁה אִילָנוֹס.** גְּדוּלִים שְׂיוֹנְקִים יוֹתֵר מִן הַנְּטִיעוֹת וּמִפְּזוּרִין בְּצִית סָאָה לֹאֲרַכוּ וְלַחֲצוֹ בְּשׁוֹה אַע"פ (ט) שְׁאִינוֹ שֶׁל אֲדַס אַחַד אֲלֹא שֶׁל שְׁלָשֶׁה צְנִי אֲדַס מִנְטְרַפִּין לְהִיֹּות שְׂדֵה אִילָן וְלַחֲרוֹשׁ כֹּל בֵּית סָאָה בְּצִבְלִין עֶרֶב שְׂצִיעִית עַד עֶזְרַת כְּדִין שְׂדֵה אִילָן וְאִס לֹאֹו אִין חוּרְשִׁין אֲלֹא כֹל אַחַד כְּדִי זָרְכוּ דְּהִיִּינוּ תַּחֲמִיו וְחוּזָה לוֹ כְּמַלְא אֹורָה וְסָלוּ וְהַשְׁאֵר הוּי שְׂדֵה הַלָּבָן וְאִין חוּרְשִׁין אוֹתוֹ אֲלֹא עַד הַפֶּסַח:

צִית

אֲמָה וְעוֹלוֹת לֹאֲלַפִּיס וְחַמֶּשׁ מֵאוֹת אֲמָה חֲלוּק אוֹתוֹן לְעֶשֶׂר אִילָנוֹת תַּמְנָא לִירֹוץ קִרְקַע יִינְקַת כֹּל אִילָן וְאִילָן בֵּין הֶכַל מֵאֲתָן וְחַמְשִׁין אֲמָה אוֹרֵךְ בְּאֲמָה רֹוחַב: **הָא לֹא הוּי כְּדַעוּלָא.** דְּשִׁיעוּר עוֹלָא נִפִּישׁ דְּאֲמַר דְּלִילָן יוֹנֵק שֶׁשׁ עֲשֶׂרָה (ו) לְכֹל זָד הִרִי לִ"ב עַל לִ"ב עֲשֶׂה מִהָן רְעוּעָה אַחַת שֶׁל אֲמָה רֹוחַב כֹּאֲשֶׁר עֲשִׂית מְצִית סָאָה תַּמְנָאָנָה שֶׁל אֲלָף וּכ"ד אֲמָה שְׁהִרִי יֶשׁ כֹּאן שְׁלָשִׁים וּשְׁתֵּים רְעוּעוֹת כֹּל אַחַת וְאִחַת לִ"ב אֲמָה: **וְאִלָּא מִדְּתַתֵּן שְׁלָשֶׁה אִילָנוֹס.** גְּדוּלִים שְׂיוֹנְקִים יוֹתֵר מִן הַנְּטִיעוֹת וּמִפְּזוּרִין בְּצִית סָאָה לֹאֲרַכוּ וְלַחֲצוֹ בְּשׁוֹה אַע"פ (ט) שְׁאִינוֹ שֶׁל אֲדַס אַחַד אֲלֹא שֶׁל שְׁלָשֶׁה צְנִי אֲדַס מִנְטְרַפִּין לְהִיֹּות שְׂדֵה אִילָן וְלַחֲרוֹשׁ כֹּל בֵּית סָאָה בְּצִבְלִין עֶרֶב שְׂצִיעִית עַד עֶזְרַת כְּדִין שְׂדֵה אִילָן וְאִס לֹאֹו אִין חוּרְשִׁין אֲלֹא כֹל אַחַד כְּדִי זָרְכוּ דְּהִיִּינוּ תַּחֲמִיו וְחוּזָה לוֹ כְּמַלְא אֹורָה וְסָלוּ וְהַשְׁאֵר הוּי שְׂדֵה הַלָּבָן וְאִין חוּרְשִׁין אוֹתוֹ אֲלֹא עַד הַפֶּסַח:

צִית

אֲמָה וְעוֹלוֹת לֹאֲלַפִּיס וְחַמֶּשׁ מֵאוֹת אֲמָה חֲלוּק אוֹתוֹן לְעֶשֶׂר אִילָנוֹת תַּמְנָא לִירֹוץ קִרְקַע יִינְקַת כֹּל אִילָן וְאִילָן בֵּין הֶכַל מֵאֲתָן וְחַמְשִׁין אֲמָה אוֹרֵךְ בְּאֲמָה רֹוחַב: **הָא לֹא הוּי כְּדַעוּלָא.** דְּשִׁיעוּר עוֹלָא נִפִּישׁ דְּאֲמַר דְּלִילָן יוֹנֵק שֶׁשׁ עֲשֶׂרָה (ו) לְכֹל זָד הִרִי לִ"ב עַל לִ"ב עֲשֶׂה מִהָן רְעוּעָה אַחַת שֶׁל אֲמָה רֹוחַב כֹּאֲשֶׁר עֲשִׂית מְצִית סָאָה תַּמְנָאָנָה שֶׁל אֲלָף וּכ"ד אֲמָה שְׁהִרִי יֶשׁ כֹּאן שְׁלָשִׁים וּשְׁתֵּים רְעוּעוֹת כֹּל אַחַת וְאִחַת לִ"ב אֲמָה: **וְאִלָּא מִדְּתַתֵּן שְׁלָשֶׁה אִילָנוֹס.** גְּדוּלִים שְׂיוֹנְקִים יוֹתֵר מִן הַנְּטִיעוֹת וּמִפְּזוּרִין בְּצִית סָאָה לֹאֲרַכוּ וְלַחֲצוֹ בְּשׁוֹה אַע"פ (ט) שְׁאִינוֹ שֶׁל אֲדַס אַחַד אֲלֹא שֶׁל שְׁלָשֶׁה צְנִי אֲדַס מִנְטְרַפִּין לְה